



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice monocratico, dott. Francesco Frettoni, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 2039 dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, e successive modifiche ed integrazioni, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 2/5/2022 e per il deposito delle memorie di replica fino al 23/5/2022, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), **Parte_2** (C.F. **C.F._2**), con il patrocinio degli Avv. MAURO LIVI e SERENA LIVI, elettivamente domiciliati in via Timavo n. 3 Roma presso i difensori

ATTORI

E

Controparte_1 (C.F. **C.F._3**) TRAMITE L **[...]**
Controparte_2 con il patrocinio della stessa Avv. **Controparte_2**

CONVENUTO

OGGETTO: occupazione di immobile oltre la quota di usufrutto

CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato alla controparte, i Sig.ri **Pt_2** e **Parte_1** hanno chiesto di condannare il convenuto, **Controparte_1** in persona dell'amministratore di sostegno Avv. **Controparte_2** al pagamento in loro favore della somma pari ad € 700,00 mensili, o

quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a far data dal mese di dicembre 2012 a titolo di indennità di occupazione del 50% della porzione immobiliare sita in Roma, Via Paolo Emilio n. 34, oltre interessi dal dì della maturazione sino all'effettivo soddisfo, deducendo: - di essere comproprietari, per successione al loro padre *Per_1* e alla loro nonna paterna *Per_2* [...] e da ultimo anche per permuta di una quota con la loro zia paterna *Per_3* dell'immobile sito in Roma, Via Paolo Emilio n. 34 scala B int. 5, gravato per il 50% da un usufrutto a suo tempo costituito dalla nonna in favore del convenuto, suo coniuge in seconde nozze; - che quest'ultimo o chi per lui ha continuato ad occupare la totalità dell'immobile senza mai corrispondere a loro odierni attori alcunché per la quota del 50% non gravata da usufrutto; - che sono risultati vani i tentativi di un accordo bonario; - di avere interesse a percepire l'indennità di occupazione del 50% della proprietà non gravata da usufrutto a partire dal mese di dicembre 2012 (quando essi sono rimasti comproprietari dell'immobile, temporaneamente assieme alla zia paterna, a seguito del decesso della nonna, a sua volta posteriore di un mese a quello del loro padre), dalla quale andranno detratte le somme di competenza per gli oneri condominiali, nei limiti prescrizione, una volta documentati da controparte.

Il convenuto, costituitosi tramite l'amministratore di sostegno, ha concluso per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, o, in via gradata, per il riconoscimento agli attori di una somma inferiore a quella richiesta in funzione delle spese da lui sostenute e della prolungata indisponibilità del bene in capo a sé oltre che in ragione della prescrizione, osservando: - che l'immobile in questione è stato acquistato unicamente con proprio denaro; - che egli sin dalla morte della Sig.a *Per_2* ha provveduto a pagare gli oneri condominiali e le tasse sull'immobile; - che il bene è stato prima occupato dalla Sig.a *Persona_4* da lui sposata dopo la morte della *Per_2* poi, una volta liberato, è stato dato in locazione ad una conduttrice, che tuttavia ha smesso di pagare il canone da marzo 2020 e ha rilasciato l'immobile a settembre 2020; - che l'immobile è rimasto libero giacché egli dimora in un altro appartamento; - che è maturata la prescrizione sul canone di locazione richiesto dagli attori a partire dal 2012.

Dopo il deposito delle memorie nei termini assegnati ex art. 183, co. VI, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza attività istruttoria, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni mediante udienza sostituita da trattazione scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e la causa è stata poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1 La domanda degli attori è appropriatamente definita in diritto. Il convenuto è titolare di usufrutto su una quota ideale di metà dell'appartamento, mentre egli ne ha avuto e continua ad averne di fatto disponibilità per l'intero, sicché nella prospettiva degli attori si tratta di una detenzione/occupazione abusiva da parte sua della quota del 50% estranea al suo usufrutto.

2.2 Le sfavorevoli vicende riferite nelle difese del convenuto - inerenti, in sostanza, il suo allontanamento dall'appartamento in passato, la permanenza *in loco* a sue spese della donna con cui si era legato in matrimonio dopo la morte della nonna degli attori, l'impegno profuso per liberare l'immobile da tale occupazione, la morosità della conduttrice a cui l'appartamento è stato

successivamente dato in locazione e la procedura di sfratto resasi necessaria per ottenere il rilascio dell'immobile - non rilevano nei confronti degli attori, poiché sono relative alla gestione del bene posta in essere dal convenuto in autonomia e unilateralmente e non in nome o per conto degli attori.

Anche l'asserita riconducibilità dell'acquisito dell'immobile interamente alle sue risorse economiche resta irrilevante - a parte il difetto di prova - a fronte dell'indiscussa titolarità in capo agli attori della proprietà sul bene.

2.3 La pretesa risarcitoria di questi ultimi trova, in realtà, un limite nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in tema di danno da occupazione senza titolo. La Suprema Corte - anche in correlazione con la questione dei c.d. danni o, per meglio dire, risarcimenti punitivi, non ammissibili se non riferibili a previsioni di legge - ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 15757/2015, n. 25898/2016, n. 13071/2018, n. 11203/2019, n. 14268/2021) : - che il danno suscettibile di risarcimento non è il danno-evento, ma il danno-conseguenza e quest'ultimo dipende dal "se" e dal "come" si atteggiava il godimento del titolare sul bene al momento dell'evento dannoso, nel senso che diversa è la situazione di chi godeva direttamente o indirettamente dell'immobile da quella di chi non esercitava un godimento diretto su di esso e nemmeno lo godeva attraverso una locazione o un comodato; - che l'attore ha l'onere di allegare e comprovare i fatti che denotino la concreta ricorrenza di un danno emergente o di un lucro cessante; - che il danno da occupazione sine titolo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, fra cui l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.

Ebbene, nel caso di specie gli attori non hanno addotto alcun elemento teso a rappresentare un loro effettivo e concreto intento di fruizione dell'immobile, per la quota ideale di loro proprietà piena, prima dell'esercizio dell'azione che ha dato luogo alla presente causa. Il loro silenzio al riguardo è tanto più rilevante in quanto si tratta di un appartamento destinato originariamente all'usufrutto in favore della loro nonna e dell'allora coniuge di costei, odierno convenuto, del quale essi non hanno mai avuto un godimento, diretto o indiretto. Nell'atto di citazione si fa cenno a tentativi bonari di accordo rimasti vani, ma senza alcuna documentazione a supporto. Né gli attori hanno dedotto di aver tentato in passato di concordare con il convenuto forme di partecipazione alla gestione dell'immobile e neppure hanno dichiarato di essersi in qualche modo interessati delle vicende riferite dal convenuto circa l'occupazione dell'appartamento ad opera della sua ulteriore moglie e poi circa la detenzione da parte della locataria morosa.

Al contempo, gli attori hanno sostanzialmente ammesso che gli oneri condominiali riferiti all'intero appartamento sono stati sostenuti dal convenuto e comunque non hanno fatto alcun cenno ad eventuali loro iniziative di assumersi in parte la partecipazione a tali spese, né hanno dedotto di aver curato il pagamento dei tributi locali relativi all'immobile: il loro pregresso disimpegno sul fronte degli oneri condominiali e tributari, costituendo per gli attori un risparmio di spesa, rende ancor più plausibile che nel passato essi - secondo una logica di tendenziale

equilibrio fra mancati introiti e mancate spese - non abbiano avvertito l'interesse di mettere a frutto la redditività dell'immobile per la quota di loro proprietà.

2.4 In una situazione del genere, l'anticipazione del risarcimento per l'occupazione ad un'epoca antecedente l'instaurazione della presente causa non appare la legittima e ammissibile compensazione di un pregiudizio patrimoniale che possa ritenersi effettivamente subito come tale dagli attori.

Il loro diritto risarcitorio può essere riconosciuto, invece, a partire dalla domanda giudiziale, con la quale (soltanto) essi hanno concretizzato e reso effettivo il loro intendimento di mettere a frutto la propria quota di proprietà del bene.

Il parametro del risarcimento è, come sempre in fattispecie di questo tipo, il valore locativo dell'immobile. Può farsi ragionevolmente riferimento al canone della locazione a terzi gestita recentemente dal convenuto, posto che si tratta di corrispettivo stabilito dal convenuto medesimo, peraltro in amministrazione di sostegno (v. contratto di locazione stipulato ad ottobre 2019 e decorrente dal 15 novembre 2019 prodotto dalla parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione). Tale canone, pari ad € 1.000,00 mensili, risulta, d'altra parte, pressoché identico alla stima del valore locativo elaborata da un'agenzia immobiliare che la parte convenuta ha prodotto con la sua memoria n. 1.

In favore degli attori, che agiscono per la loro quota di proprietà complessivamente pari al 50% dell'immobile, va, pertanto, riconosciuto un importo su base mensile di € 500,00, con decorrenza da dicembre 2020, mese in cui è avvenuta l'iscrizione a ruolo della presente causa, per un periodo pari sino ad ora a venti mesi.

Deve, quindi, computarsi una somma complessiva di € 10.000,00 (€ 500,00 x 20 mesi). Su tale somma spettano alla parte attrice gli interessi legali, con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013) a partire dal dicembre 2020, sino al soddisfo.

Non è possibile includere nella condanna l'eventuale periodo futuro, giacché questo tipo di condanna non è ammissibile al di fuori dell'ambito in cui è eccezionalmente prevista dall'art. 664 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11603 del 2005).

Data la decorrenza del risarcimento, non si pone alcuna possibile prescrizione del credito, né in relazione a tale recente periodo sono stati documentati dal convenuto pagamenti di oneri condominiali da scomputare.

3. Va ribadito, infine, il diniego di attività istruttoria deciso in corso di causa.

Non vi era bisogno di CTU sul valore locativo dell'immobile, potendosi fare riferimento al canone fissato nel contratto di locazione stipulato dallo stesso convenuto in tempi recenti, confermato dalla menzionata scheda dell'agenzia immobiliare.

Quanto all'istanza di ordine di esibizione di documenti all'amministratore del Parte_3 non era ammissibile in quanto era onere della parte convenuta dare prova dei propri pagamenti, esibendo la documentazione che deve essere in suo possesso, tanto più considerato che il credito

degli attori viene riconosciuto limitatamente al periodo posteriore al dicembre 2020 e quelli che potrebbero rilevare sarebbero, quindi, pagamenti molto recenti.

4. L'esito del giudizio delinea la soccombenza del convenuto, a cui carico vanno, pertanto, attribuite le spese processuali degli attori, liquidate nel dispositivo, quanto al compenso per i difensori, sulla base dei parametri regolamentari di cui al D.M. n. 55/2014 (modulabili ex art. 4) ed in funzione del valore della domanda accolta e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

a) condanna il convenuto a corrispondere agli attori, complessivamente, a titolo risarcitorio l'importo di € 10.000,00 oltre interessi come in motivazione;

b) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali degli attori, da distrarsi ai loro procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 572,00 per costi di iscrizione ed in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e C.A., per compensi di difesa.

Roma, 10 luglio 2022

Il Giudice
Francesco Frettoni